



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 22 del 15 MAGGIO 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – massa passiva della liquidazione – Accantonamento somma del credito vantato dalla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794 – Residui passivi – debiti di bilancio Privilegiati - fascicolo OSL n. 103.– art. 258, comma 4 del TUEL – Rettifica/integrazione delibera commissariale n. 6 del 19/01/2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 10,30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la

domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

CONSIDERATO:

- che l'art. 254, comma 1, del TUEL prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione provveda all'accertamento della massa passiva, mediante formazione del piano di rilevazione dei debiti, atto con il quale si avvia la procedura ordinaria;
- che l'art. 258 del TUEL prevede, in alternativa, una modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, disponendo che: *"L'Organo Straordinario di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione"*;
- che con **deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2016 e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016** il Comune di Squillace ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio (residui passivi) **al 31 dicembre 2013**;
- che con delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera **n. 18 del 19/02/2016** (di cui si è preso atto con delibera commissariale **n. 3** in data **25/02/2016**) ha aderito alla modalità semplificata
- che la procedura semplificata di cui al citato art. 258 del TUEL prevede l'offerta transattiva, da parte dell'Organo Straordinario di Liquidazione, a ciascun creditore di una somma variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;

RILEVATO:

- che in base al citato art. 258 del TUEL per i debiti risultanti dalla sommaria deliberazione dell'O.S.L. può essere proposta una definizione transattiva nella misura variabile tra il 40% ed il 60% del debito riconosciuto a ciascun creditore (con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione e dopo le opportune verifiche in materia contributiva-fiscale e pendenze tributarie nei confronti dello stesso ente locale), ad eccezione dei crediti privilegiati e delle spese della liquidazione per i quali il pagamento deve essere previsto nella misura del 100% degli importi;

RICHIAMATO:

- l'art. 258, comma 3 e 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

VISTE:

- **la deliberazione n. 9 del 21/03/2017** avente ad oggetto: *Presa atto elenco creditori*;



- la deliberazione n. 10 del 06/04/2017 avente ad oggetto:
*Criteri e norme per procedura semplificata di Liquidazione
art. 258 del D.lgs n. 267/2000;*

VISTO:

- che con propria deliberazione n. 10 del 06/04/2017 è stato
approvato anche lo schema di atto di transazione da proporre
ai creditori;

VISTO:

- l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di
rilevazione della massa passiva del dissesto;

VISTO:

- la propria deliberazione n. 243 del 07/07/2017 con la quale
si è statuito di ammettere **parzialmente** alla massa passiva della
liquidazione il debito di bilancio di cui ai residui passivi trasmessi
dall'Ente - fascicolo OSL n. 103 del creditore
**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
C.F./P.I.: 80003090794** per l'importo di € 19.487,41;

- la successiva istanza in atti del Dirigente del Servizio
Economico Finanziario dell'Amministrazione Provinciale di
Catanzaro del 28/10/2020, trasmessa via pec e acquisita al
protocollo di questo Ente al nr. 6225 in data 03/11/2020, prot. OSL
n. 174 di pari data, rettificata con pec del 11/11/2020 avente ad
oggetto "errata corrige - nostra nota n. 26954" acquisita al
protocollo n. 6438 del 13/11/2020, prot. n. 181/OSL di pari data, con
la quale viene richiesta la restituzione del Tributo Provincia
Ambientale (TEFA) per gli anni dal 2008 al 2013 per un importo
complessivo di € 62.342,15 o, in subordine, l'ammissione quale
creditore privilegiato del Comune di Squillace, alla massa passiva
della procedura del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 254, comma
2 del D.lgs n. 267/2000,;

- la nota commissariale prot. nr. 179/OSL del 12/11/2020 -
prot. gen. Ente n. 6430 di pari data con la quale è stata
richiesta al Responsabile del Settore Finanziario del Comune
di Squillace, l'attestazione prevista dal comma 4 dell'art. 254
del TUEL e con le quali è stato comunicato all'interessato la
stato della procedura;

la nota prot. n. 6554 del 17/11/2020, acquisita al prot. n.
186/OSL del 17/11/2020 con la quale il Responsabile del
settore Finanziario ha trasmesso la scheda di accertamento e
riconoscimento debiti di bilancio;

- la nota commissariale di avvio dei procedimenti istruttori;

VISTE:

- la deliberazione commissariale n. 16 del 28/04/2017 riguardante
l'avvio dei pagamenti ai creditori;

- la deliberazione commissariale n. 131 del 20/11/2020
riguardante l'ammissione alla massa passiva della
liquidazione della **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794** ;

CONSIDERATO:

- che il Responsabile dell'area di riferimento del Comune di
Squillace, con attestazione resa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 254, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, ha dichiarato
che il credito vantato dalla **AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794**
presenta i requisiti di ammissibilità alla massa passiva per la

- sua **parzialità** presentandone i presupposti di fatto e diritto;
- che il credito della predetta ditta è stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune di Squillace (CZ) quale debito di bilancio per un importo di € 55.375,50 sussistendone i requisiti e le condizioni di legge;
 - **che con deliberazione commissariale n. 130 del 20/11/2020 la somma di € 6.966,65 non è stata ammessa alla massa passiva per le motivazioni descritte nella stessa;**
 - **che la AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO C.F./P.I.: 80003090794 è stata informata dell'avvio del procedimento per la non ammissione alla massa passiva della predetta somma;**
 - che l'O.S.L. per la prosecuzione della gestione del dissesto, nell'ambito della procedura semplificata prevista dall'art. 258 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., formula apposite proposte di transazione alla parte creditrice;
 - che con nota prot. Gen. N. 6637 del 23/11/2020- prot. OSL n. 188 di pari data è stata inoltrata, ai sensi dell'art. 258 del TUEL, la proposta transattiva per un importo complessivo di € 27.687,75 (euro ventisettemilaseicentottantasette/75) al lordo di ogni ritenuta, **pari al 50% del debito ammesso di € 55.375,50, giusta percentuale stabilita con deliberazione n. 10 del 06/04/2017, non riscontrata dal creditore;**

RITENUTO:

- **di dover ammettere definitivamente alla massa passiva la somma di € 55.375,50 (euro cinquantacinquemilatrecentosettantacinque/50), quale debito di bilancio, giusta attestazione del Responsabile;**

CONSIDERATO.

- Che ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, in caso di **non adesione** del creditore alla proposta transattiva deve procedersi all'accantonamento di una somma pari al 50% del debito ammesso;

VISTA:

- la propria deliberazione commissariale n. 59 del 29/05/2020 con la quale si era provveduto ad accantonare la somma di € 9.743,70 pari al 50% del debito precedentemente ammesso;
- la successiva deliberazione commissariale n. 6 del 19/01/2021 con la quale si era provveduto ad accantonare **l'ulteriore somma di € 17.944,05 (euro diciassettemilanovecentoquarantaquattro/05)**, ad integrazione della somma di € 9.743,70, già accantonata con deliberazione n. 59 del 29/05/2020, per un totale complessivo pari a € 27.687,75 (euro ventisettemilaseicentottantasette/75) **pari al 50% del debito ammesso di € 55.375,50;**

VISTO:

- la propria delibera n.134 del 14/12/2020, con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse, ai sensi dell'art. 256, comma 6, del T.U.E.L.;
- il decreto del Ministero dell'Interno n. 0070572 del 19/04/2021, ritualmente notificato a questo Commissario Straordinario di Liquidazione in data 05/05/2021, con il quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse, con allegato l'elenco delle partite debitorie



escluse;

- l'allegato A) "Indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione" del D.M. 0070572 del 19.04.2021, il quale statuisce che prima dell'inizio delle operazioni di liquidazione, occorre individuare eventuali crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o altre cause legittime di prelazione, da soddisfare prioritariamente rispetto ai restanti debiti.

RAVVISATO

- che per tale debito privilegiato non transatto pari ad euro 55.375,50 occorre procedere all'accantonamento in apposito conto vincolato ex art.258, co. 5, del D.Lgs. n.267/2000 nella percentuale del 100%

RITENUTO:

- di dover rettificare/integrare la propria deliberazione n. 6 del 19/01/2021, alla luce delle disposizioni vigenti riguardanti i crediti privilegiati riconosciuti;

VISTI:

- Decreto Legislativo n. 267/2000;
- Il D.P.R. 378/1993

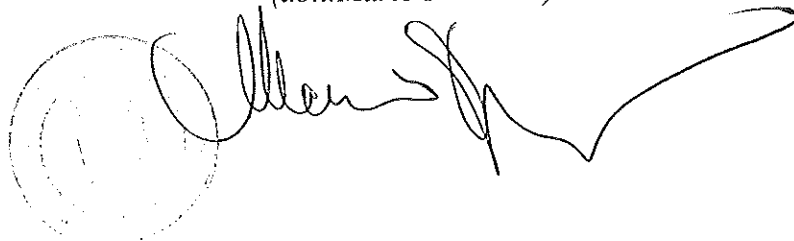
DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi di seguito riportata e trascritta;
2. di **rettificare/integrare, pertanto, la propria deliberazione commissariale n. 06 del 19/01/2021 procedendo ai sensi del comma 4 dell'art. 258 del TUEL, nonché del D.M. n. 0070572 del 19/04/2021, all'accantonamento dell'ulteriore somma di € 27.687,75 (euro ventisettemilaseicentottantasette/75), ad integrazione della somma di € € 27.687,75 (euro ventisettemilaseicentottantasette/75), già accantonata con deliberazione n. 59 del 29/05/2020 e 6 del 19/01/2021, pari al 100% dell'intero debito privilegiato non transatto ammesso di € 55.375,50;**
3. di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere dell'OSL Banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Soverato, il quale farà carico di effettuare l'accantonamento delle suddette somme mediante l'apposizione del vincolo;
4. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
5. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. di dare incarico al Responsabile Settore Finanziario dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:
 - **al creditore interessato in parola;**
ed, ai fini di opportuna notizia,
 - **al Sindaco del Comune di Squillace.**
7. di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.



Alle ore 11,30 termina la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Pizzino', is written over a faint circular stamp. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.